

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2344/2532

นางสาวสุมาลัย รัตนการุณย์หรือกิมเชื้อ
ยม แซ่โค้ว

โจทก์

นายชาติรี วีระวิริยะพิทักษ์

จำเลย

นางสาวสุมาลัย รัตนการุณย์หรือกิมเชื้อ
ยม แซ่โค้ว โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 97) โจทก์ฟ้องขอให้ศาล
พิพากษาว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 3483 ตำบลโฆสิตาราม อำเภอบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร เป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์โดยการครอบครองตามกฎหมาย ให้เพิก
ถอนการจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทระหว่างนายโต๊ะและจำเลยให้จำเลยส่งโฉนดที่ดิน
พิพาทเพื่อให้ศาลส่งต่อไปให้เจ้าพนักงานที่ดินทำการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์แก่โจทก์
จำเลยยื่นคำให้การและฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์รื้อถอนบ้านเลขที่ 319 และ 321
พร้อมกับขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากที่ดินของจำเลยโฉนดที่ 3483 ตำบล
โฆสิตาราม อำเภอบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร และให้โจทก์ใช้ค่าเสียหายเดือนละ
1,000 บาทนับแต่วันฟ้องแย้งจนกว่าจะรื้อถอนบ้านและขนย้ายทรัพย์สินกับบริวาร

ออกไปจากที่ดินดังกล่าวเสร็จแก่จำเลย คำขอของจำเลยนอกจากนี้ให้ยกทรัพย์สินกับ
บริวารออกไปจากที่ดินดังกล่าวเสร็จแก่จำเลย คำขอของจำเลยนอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 95,94)

โจทก์ได้รับอนุญาตให้ทุเลการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยนำหลักทรัพย์มา
วางเป็นประกันสำหรับค่าเสียหาย และได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น
และห้ามทำนิติกรรมใดเกี่ยวกับบ้านและที่ดินพิพาท (อันดับ 68,76)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลการบังคับในเรื่องขับไล่ไว้ในระหว่างฎีกา แต่
เฉพาะค่าเสียหายนั้น ถ้าโจทก์หาประกันสำหรับจำนวนเงินค่าเสียหายเดือนละ 1,000
บาทเป็นเวลา 6 ปีมาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้
ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องในเรื่องค่าเสียหาย

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลการบังคับในเรื่องขับไล่ไว้ในระหว่างฎีกา แต่
เฉพาะค่าเสียหายนั้น ถ้าโจทก์หาประกันสำหรับจำนวนเงินค่าเสียหายเดือนละ 1,000
บาทเป็นเวลา 6 ปีมาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้
ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องในเรื่องค่าเสียหาย

(นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ